上海市人民代表大会常务委员会关于修改《上海市人民代表大会常务委员会议事规则》的决定

（2022 年 9 月 22 日上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过）

上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十四次会议决定对《上海市人民代表大会常务委员会议事规则》作如下修改：

一、第一条修改为："为了健全上海市人民代表大会常务委员会（以下简称常务委员会）的议事程序，保障和规范其行使职权，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，结合常务委员会的工作实际，制定本规则。"

二、增加一条，作为第二条："常务委员会坚持中国共产党的领导，依照法定职权和法定程序举行会议、开展工作。"

三、增加一条，作为第三条："常务委员会坚持和发展全过程人民民主，始终同人民保持密切联系，倾听人民的意见和建议，体现人民意志，保障人民权益。"

四、增加一条，作为第五条："常务委员会举行会议，应当合理安排会议日程，提高议事质量和效率。"

五、将第三条改为第六条，第一款修改为："常务委员会会议每两个月至少举行一次。遇有特殊情况，可以临时召集或推迟会议。"

增加一款作为第二款："常务委员会举行会议的日期和日程由常务委员会主任会议（以下简称主任会议）决定。"

六、将第七条第一款修改为："常务委员会会议有常务委员会组成人员的过半数出席，始得举行。"

增加一款作为第二款："遇有特殊情况，经主任会议决定，常务委员会组成人员可以通过网络视频方式出席会议。"

七、将第四条改为第八条，第一款修改为："主任会议拟订常务委员会会议议程草案，提请常务委员会全体会议决定。"

八、将第六条改为第十条，第一款修改为："常务委员会举行会议的时候，常务委员会组成人员应当出席会议。因病或者其他特殊原因不能出席的，应当通过常务委员会办事机构向主任书面请假。"

增加一款作为第二款："常务委员会办事机构应当向主任报告常务委员会组成人员出席会议的情况和缺席的原因。"

第三款修改为："常务委员会组成人员应当勤勉尽责，认真审议各项议案和报告，积极发表审议意见，严格遵守会议纪律。"

九、增加一条，作为第十一条："常务委员会会议公开举行，常务委员会会议会期、议程、日程和会议情况予以公开。

必要时，经主任会议决定，可以暂不公开有关议程。"

十、将第八条改为第十二条，修改为："常务委员会举行会议的时候，下列人员列席会议：

（一）市人民政府、市监察委员会、市高级人民法院、市人民检察院的负责人；（二）不是常务

委员会组成人员的市人民代表大会专门委员会组成人员，常务委员会副秘书长、各工作机构和办事机构负责人；（三）各区人民代表大会常务委员会主任或者副主任一人。

市人民政府有关委、办、局的负责人，市中级人民法院院长、各专门人民法院院长、市人民检察院分院检察长，由本市选举产生的全国人民代表大会代表，市人民代表大会代表和其他有关人员，根据会议审议议题的需要，经主任会议同意，可以列席会议。”

增加一款作为第四款：“列席会议可以采用在会议现场或者通过网络视频等方式。”

十一、将第十条改为第十四条，第一款修改为：“常务委员会举行会议的时候，经主任会议同意，可以邀请基层立法联系点的代表等社会有关方面人士旁听会议。”

增加一款作为第二款：“旁听常务委员会会议可以采用在会议现场或者通过网络视频等方式。”

第三款修改为：“旁听人员没有发言权和表决权。旁听人员可以对会议议题及会议组织工作等提出书面意见建议，由常务委员会办事机构汇总后交有关部门研究参考。”

十二、增加一条，作为第十六条：“常务委员会会议运用现代信息技术，推进会议文件资料电子化，采用网络视频等方式为常务委员会组成人员和列席人员提供安全便利的服务保障。”

十三、将第十三条改为第十八条，第二款修改为：“市人民政府、市人民代表大会各专门委员会，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定提请常务委员会会议审议，或者先交有关专门委员会审议、提出报告，再提请常务委员会会议审议。”

第三款修改为：“常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会审议、提出报告，再由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议；不提请常务委员会会议审议的，应当向提议案人说明，并向常务委员会会议报告。”

十四、将第十五条改为第二十条，第二款修改为：“市人民政府提出议案，一般应当在常务委员会会议举行的十五日前送交常务委员会的办事机构。”

十五、将第二十一条改为第二十六条，修改为：“在常务委员会举行会议的时候，市人民政府、市人民代表大会各专门委员会，或者常务委员会组成人员五人以上联名，对急需提请常务委员会会议审议的重大事项，可以向常务委员会提出临时动议，经主任会议研究，出席会议的常务委员会组成人员过半数同意，即可列入常务委员会会议议程。”

十六、将第四章标题修改为：“听取和审议报告”

十七、将第二十三条改为第二十八条，第一款修改为：“常务委员会会议听取和审议市人民政府、市监察委员会、市高级人民法院、市人民检察院专项工作报告时，报告机关的负责人应当到会作报告，市人民政府也可以委托有关部门负责人向常务委员会报告。”

第二款修改为：“市人民政府、市监察委员会、市高级人民法院、市人民检察院应当在常务委员会举行会议的二十日前，由其办事机构将专项工作报告送交市人民代表大会有关专门委员会或者常务委员会有关工作机构征求意见；市人民政府、市监察委员会、市高级人民法院、市人民检察院对报告修改后，在常务委员会举行会议的十日前送交常务委员会。”

十八、增加一条，作为第二十九条：“常务委员会一般在每年的七月或者八月采取扩大会议的方式，组织全体常务委员会组成人员、市人民代表大会代表听取市人民政府关于本年度上一阶段工作情况的报告，并开展评议。会议可以邀请在沪全国人大代表、在沪全国政协委员、市政协委员以及社会有关方面人士等参加。”

十九、将第二十四条改为第三十条，第一款修改为：“常务委员会一般在每年的七月或者八

月审查和批准市人民政府提出的上一年度的本级决算草案，听取和审议市人民政府关于本年度上一阶段国民经济和社会发展计划、预算的执行情况的报告。”

二十、将第二十五条改为第三十一条，第二款修改为：“执法检查组的执法检查报告由主任会议决定提请常务委员会审议；主任会议并可以决定市人民政府、市监察委员会、市高级人民法院、市人民检察院的有关情况报告同时提请常务委员会审议。”

二十一、将第二十六条改为第三十二条，修改为：“常务委员会组成人员对专项工作报告、国民经济和社会发展计划执行情况报告、预算执行情况报告、审计工作报告的审议意见和执法检查报告及其审议意见，由常务委员会办事机构交由市人民政府、市监察委员会、市高级人民法院、市人民检察院研究处理。市人民政府、市监察委员会、市高级人民法院、市人民检察院的研究处理情况一般应当在三个月内书面报告常务委员会；在正式报告常务委员会之前，应当先由其办事机构送交市人民代表大会有关专门委员会或者常务委员会有关工作机构征求意见。常务委员会认为必要的时候，可以对专项工作报告、审计工作报告作出决议。市人民政府、市监察委员会、市高级人民法院、市人民检察院应当在决议规定的期限内，将执行决议的情况书面向常务委员会报告。”

二十二、将第二十七条改为第三十三条，修改为：“常务委员会听取的专项工作报告、国民经济和社会发展计划执行情况报告、预算执行情况报告、审计工作报告、执法检查报告及审议意见，市人民政府、市监察委员会、市高级人民法院、市人民检察院对审议意见研究处理情况或者执行决议情况的报告，向市人民代表大会代表通报并向社会公布。”

二十三、将第二十八条改为第三十四条，修改为：“常务委员会会议审议议案或者报告的时候，常务委员会组成人员可以向有关地方国家机关提出询问，有关机关的负责人应当到会听取意见，回答询问；分组会议审议时，有关机关应当派人到会，听取意见，回答询问。”

二十四、增加一条，作为第三十五条：“常务委员会围绕关系改革发展稳定大局和人民切身利益、社会普遍关注的重大问题，可以在常务委员会会议上，进行专题询问。

根据专题询问的议题，市人民政府及其所属有关工作部门、市监察委员会、市高级人民法院、市人民检察院的负责人应当到会，听取意见，回答询问。

专题询问中提出的意见交由有关机关研究处理，有关机关应当及时向常务委员会提交研究处理情况报告。必要时，可以由主任会议将研究处理情况报告提请常务委员会审议，由常务委员会作出决议。”

二十五、增加一条，作为第三十六条：“根据常务委员会工作安排或者受主任会议委托，市人民代表大会各专门委员会可以就有关问题开展调研询问并提出调研询问情况的报告。”

二十六、将第二十九条改为第三十七条，修改为：“在常务委员会会议期间，常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会书面提出对市人民政府及其所属各工作部门、市监察委员会、市高级人民法院和市中级人民法院、市人民检察院和市人民检察院分院的质询案。”

二十七、增加一条，作为第四十三条：“常务委员会组成人员在常务委员会会议上发言，应当围绕会议确定的议题进行。

列席会议的人员的发言，适用本章有关规定。”

二十八、将第三十五条改为第四十四条，第一款修改为：“常务委员会组成人员和列席会议的人员在全体会议上对会议议题的审议发言，第一次不超过八分钟，经主持人同意的，可以延长五分钟；第二次对同一议题的发言不超过五分钟。”

增加一款，作为第三款：“在常务委员会会议上的发言，由常务委员会办事机构工作人员记录、存档。在分组会议上的发言，经发言人核

对签字后，编印会议简报。会议简报可以为纸质版或者电子版。”

二十九、将第三十七条改为第四十六条，增加第三款：“出席会议的常务委员会组成人员应当参加表决。表决时，常务委员会组成人员可以表示赞成，可以表示反对，也可以表示弃权。”

三十、增加一条，作为第四十八条：“任免案、撤职案逐人表决，根据情况也可以合并表决。”

三十一、将第三十九条改为第四十九条，第一款修改为：“常务委员会会议表决议案，采用无记名按表决器方式。如表决器系统在使用中发生故障，采用举手方式或者其他方式。”

增加一款，作为第二款：“常务委员会组成人员通过网络视频方式出席会议的，采用举手方式或者其他方式表决。”

三十二、增加一章，作为第七章“公布”，包括第五十一条至第五十二条。

三十三、将第四十一条改为第五十一条，修改为：“常务委员会会议通过的地方性法规以及关于市人大代表选举、补选、辞职、罢免等事项，由常务委员会发布公告，并通过本市主要报纸、电台、电视台及网络媒体予以刊载、公布。”

三十四、增加一条，作为第五十二条：“常务委员会发布的公告，常务委员会会议通过的地方性法规、决议、决定及其说明、修改情况的报告、审议结果的报告、审议意见的报告，以及任免国家机关工作人员等事项，应当及时在常务委员会公报和上海人大网上刊载。”

此外，对部分文字作了修改，条款顺序也作了相应调整。

本决定自 2022 年 9 月 22 日起施行。《上海市人民代表大会常务委员会议事规则》根据本决定作相应修正后重新公布。

上海市人民代表大会常务委员会议事规则

（1988 年 11 月 10 日上海市第九届人民代表大会常务委员会第四次会议通过　根据 2001 年 10 月 24 日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈上海市人民代表大会常务委员会议事规则〉的决定》第一次修正　根据 2008 年 8 月 21 日上海市第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈上海市人民代表大会常务委员会议事规则〉的决定》第二次修正　根据 2022 年 9 月 22 日上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十四次会议《关于修改〈上海市人民代表大会常务委员会议事规则〉的决定》第三次修正）

目　录

第一章　总则
第二章　会议的召开
第三章　议案的提出和审议
第四章　听取和审议报告
第五章　询问、质询和特定问题的调查
第六章　发言和表决
第七章　公布
第八章　附则